Elektronische Zeiterfassung „Zeitly" – Muster für Einzelzustimmung und Betriebsvereinbarung

Dieses Dokument enthält zwei Muster:

- **Teil (a): Einzelzustimmung** des Arbeitnehmers nach § 10 AVRAG – für Betriebe **ohne Betriebsrat** (z. B. STEINERfood GmbH).
- **Teil (b): Betriebsvereinbarung** nach § 96 Abs 1 Z 3 bzw. § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG – für Betriebe **mit Betriebsrat** (Vorlage für künftige Zeitly-Kunden).

Rechtlicher Hintergrund in Kürze: Eine elektronische Zeiterfassung, die personenbezogene Arbeitszeitdaten speichert und auswertet, ist eine Kontrollmaßnahme bzw. ein System zur automationsunterstützten Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten. Berührt sie die Menschenwürde, ist sie nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG nur mit Zustimmung des Betriebsrats (zwingende Betriebsvereinbarung, nicht durch Schlichtungsstelle ersetzbar) zulässig; geht sie über die Erfüllung gesetzlicher Pflichten hinaus, greift § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG (ersetzbar durch Schlichtungsstelle). Ob die reine Arbeitszeiterfassung ohne Standort- und Verhaltensdaten die Menschenwürde „berührt", wird unterschiedlich beurteilt; da Zeitly auch Auswertungen (Salden, Projektzuordnung, Arbeitsort-Kategorie, Audit-Log) ermöglicht, wird hier vorsorglich der strengere Maßstab angelegt (bitte vor Einsatz prüfen). Ohne Betriebsrat tritt an die Stelle der Betriebsvereinbarung die Zustimmung des einzelnen Arbeitnehmers (§ 10 Abs 1 AVRAG). Die gesetzliche Aufzeichnungspflicht nach § 26 AZG besteht unabhängig davon.

Teil (a) – Einzelzustimmung zur elektronischen Arbeitszeiterfassung (§ 10 AVRAG)

Arbeitgeber: STEINERfood GmbH, Neustift 6, 2224 Sulz im Weinviertel, FN 525885 k **Arbeitnehmer/in:** [Vorname Nachname], geb. [Datum], Personalnummer [Nr.]

1. Gegenstand

Der Arbeitgeber setzt zur Aufzeichnung der Arbeitszeit die Web-Anwendung **Zeitly** (Betreiber: MALELU AI – Peter Vitzthum, Salzburg, als Auftragsverarbeiter) ein. Die Anwendung ersetzt die bisherige Aufzeichnung [in Papierform / in Excel].

2. Umfang der Erfassung

Erfasst werden je Arbeitstag: Beginn und Ende der Arbeitszeit, Pausen, Dauer, Art der Zeit (Arbeit, Reisezeit, Rufbereitschaft), Arbeitsort-Kategorie (Büro, Telearbeit, Außendienst), Projekt-/Kostenstellenzuordnung, freiwillige Notizen sowie Abwesenheiten (Urlaub, Zeitausgleich, Krankenstand ohne Diagnose, Pflegefreistellung, Sonderurlaub, Fortbildung, unbezahlt). Die Eingabe erfolgt durch mich selbst; Vorgesetzte können Korrekturen vornehmen, die protokolliert und für mich sichtbar sind.

Nicht erfasst werden: Standort-/GPS-Daten, Screenshots, Tastatur- oder Mausaktivität, genutzte Programme oder Webseiten, Inhalte meiner Arbeit, Telefonate oder Kamera.

3. Zweck und Grenzen der Auswertung

Die Daten werden ausschließlich verwendet für: (a) die gesetzliche Aufzeichnungspflicht (§ 26 AZG), (b) Entgeltabrechnung und Lohnverrechnung, (c) die Prüfung der Einhaltung von Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen und Ruhezeiten (AZG, ARG) zu meinem Schutz, (d) Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung, (e) Nachweis der Telearbeit, (f) Projekt-/Kostenstellenrechnung in aggregierter Form.

Eine darüber hinausgehende Leistungs- oder Verhaltenskontrolle, insbesondere die Erstellung von Produktivitäts- oder Anwesenheitsprofilen, Rankings zwischen Mitarbeitern oder die Nutzung der Daten als alleinige Grundlage für Disziplinarmaßnahmen ohne vorherige Anhörung, findet nicht statt.

4. Zugriff

Ich sehe meine eigenen Daten vollständig. Zugriff auf meine Daten haben nur: meine Vorgesetzte / mein Vorgesetzter [Name/Funktion] (Teamdaten), die Geschäftsführung/Administration und die Lohnverrechnung (nur lesen und exportieren). Jeder Zugriff erfolgt über persönliche Konten; Änderungen werden mit Vorher/Nachher-Wert protokolliert.

5. Meine Rechte

Ich kann meine Aufzeichnungen jederzeit einsehen und als PDF/CSV exportieren (§ 26 Abs 8 AZG, Art. 15 und 20 DSGVO), Fehler bis zum Monatsabschluss selbst korrigieren und danach die Korrektur bei meiner/meinem Vorgesetzten beantragen. Die Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO (Stand [Datum]) habe ich erhalten.

6. Speicherdauer

Arbeitszeitaufzeichnungen und Abwesenheiten werden 7 Jahre ab Ende des jeweiligen Kalenderjahres aufbewahrt (§ 132 BAO), Anmeldeprotokolle 90 Tage. Nach meinem Austritt wird mein Konto sofort gesperrt.

7. Zustimmung und Widerruf

Ich stimme der Einführung und Verwendung der elektronischen Arbeitszeiterfassung Zeitly in dem oben beschriebenen Umfang zu.

Ich kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mir ist bewusst, dass ich auch dann zur Aufzeichnung meiner Arbeitszeit verpflichtet bleibe und der Arbeitgeber für mich auf eine andere, nicht elektronische Form der Aufzeichnung umstellt. Aus dem Widerruf entstehen mir keine weiteren Nachteile. Jede Erweiterung des Erfassungsumfangs oder der Auswertungszwecke bedarf meiner neuerlichen Zustimmung.

_____	_____
Ort, Datum, Unterschrift Arbeitnehmer/in	Ort, Datum, STEINERfood GmbH (Geschäftsführung)

Zur Ablage im Personalakt. Kopie an Arbeitnehmer/in.

Teil (b) – Muster-Betriebsvereinbarung „Elektronische Arbeitszeiterfassung Zeitly"

abgeschlossen zwischen

[Firma], [Adresse] (im Folgenden „Arbeitgeber")

und dem

Betriebsrat [der Angestellten / der Arbeiter / Betriebsausschuss] des Betriebes [Bezeichnung, Standort] (im Folgenden „Betriebsrat")

gemäß **§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG** (Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren) und **§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG** (Systeme zur automationsunterstützten Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers, die über die Ermittlung von allgemeinen Angaben zur Person und fachlichen Voraussetzungen hinausgehen) sowie **§ 97 Abs 1 Z 1 ArbVG** (allgemeine Ordnungsvorschriften).

§ 1 Geltungsbereich

(1) Räumlich: der Betrieb [Standort] einschließlich aller Telearbeitsplätze und Außendienstmitarbeiter.

(2) Persönlich: alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des § 36 ArbVG. [Leitende Angestellte nach § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG sind ausgenommen; für sie gilt § 10 AVRAG.]

(3) Sachlich: Einführung, Betrieb, Änderung und Auswertung des elektronischen Zeiterfassungssystems „Zeitly" des Anbieters MALELU AI – Peter Vitzthum, Salzburg.

§ 2 Gegenstand und Zweck

(1) Zeitly dient der Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Arbeitszeiten und Abwesenheiten der Arbeitnehmer.

(2) Zwecke sind ausschließlich:

a) die Erfüllung der Aufzeichnungspflicht nach § 26 AZG und § 25 ARG (bitte vor Einsatz prüfen),

b) die Entgeltabrechnung einschließlich der Ermittlung von Mehr- und Überstunden, Zuschlägen und Zeitguthaben,

c) die Überwachung der Einhaltung der Höchstgrenzen der Arbeitszeit sowie der Ruhepausen und Ruhezeiten (AZG, ARG) im Interesse des Gesundheitsschutzes,

d) die Verwaltung von Urlaub, Zeitausgleich und sonstigen Abwesenheiten,

e) der Nachweis von Telearbeit (§ 2h AVRAG) und die steuerliche Telearbeitspauschale,

f) die Zuordnung von Arbeitszeiten zu Projekten und Kostenstellen für die betriebliche Kostenrechnung.

(3) Jede Nutzung des Systems oder seiner Daten für andere Zwecke ist unzulässig. Insbesondere dient Zeitly **nicht** der Leistungs- oder Verhaltenskontrolle über die in Abs 2 genannten gesetzlichen und abrechnungstechnischen Zwecke hinaus.

§ 3 Beschreibung des Systems

(1) Zeitly ist eine Web-Anwendung (Browser/PWA), betrieben vom Anbieter als Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) auf Servern in der EU (Anwendung: Frankfurt/DE; Datenbank: Irland). E-Mail-Versand und Netzwerkschutz erfolgen durch Dienstleister mit Sitz in den USA auf Grundlage des EU-US Data Privacy Framework bzw. Standardvertragsklauseln. Der Auftragsverarbeitungsvertrag samt Liste der Subunternehmer ist Anlage 1 dieser Vereinbarung.

(2) Die Anmeldung erfolgt mit dienstlicher E-Mail-Adresse und Einmalcode. Es bestehen die Rollen Mitarbeiter (nur eigene Daten), Vorgesetzte (Daten des zugeordneten Teams), Lohnverrechnung (Lesen/Export), Admin und Inhaber.

(3) Jede Erstellung, Änderung und Löschung von Daten wird mit Benutzer, Zeitpunkt sowie altem und neuem Wert protokolliert (Audit-Log). Arbeitnehmer sehen die Änderungen an ihren eigenen Daten.

§ 4 Umfang der erfassten Daten

(1) Je Arbeitnehmer werden verarbeitet:

a) Stammdaten: Name, dienstliche E-Mail, Personalnummer, Rolle, Teamzuordnung;

b) Vertragsdaten: Wochenstunden, Arbeitstage, Gleitzeitvereinbarung ja/nein, Urlaubsanspruch, Eintrittsdatum, Zeit- und Urlaubssaldo;

c) Arbeitszeitbuchungen: Datum, Beginn, Ende, Pausen, Dauer, Art (Arbeit, Reisezeit, Rufbereitschaft), Arbeitsort-Kategorie (Büro, Telearbeit, Außendienst), Projekt/Kostenstelle, freiwillige Notiz;

d) Abwesenheiten: Urlaub, Zeitausgleich, Krankenstand (nur Tatsache und Dauer, keine Diagnose), Pflegefreistellung, Sonderurlaub, Fortbildung, unbezahlte Freistellung;

e) Monatsabschluss-Bestätigung (Zeitpunkt, IP-Adresse);

f) Anmeldeprotokolle (Zeitpunkt, IP-Adresse, Browser) und technische Protokolle.

(2) **Nicht erfasst werden** und dürfen auch künftig ohne Änderung dieser Vereinbarung nicht erfasst werden: Standort- oder Bewegungsdaten (GPS, WLAN, Funkzelle), Screenshots, Tastatur-/Mausaktivität, Nutzung von Programmen oder Webseiten, biometrische Daten, Inhalte der Arbeit, Kamera- oder Mikrofonaufnahmen, Diagnosen.

(3) Die Arbeitsort-Kategorie dient ausschließlich dem Nachweis der Telearbeit und der steuerlichen Pauschale; eine Prüfung des tatsächlichen Aufenthaltsorts findet nicht statt.

§ 5 Erfassung

(1) Die Arbeitnehmer erfassen ihre Arbeitszeiten selbst, grundsätzlich arbeitstäglich, spätestens bis zum [3.] Arbeitstag des Folgemonats. Der Arbeitgeber überträgt damit die Aufzeichnung gemäß § 26 Abs 2 AZG und kontrolliert sie durch den Monatsabschluss.

(2) [Für Arbeitnehmer mit weitgehend selbstbestimmter Arbeitszeit/Telearbeit (§ 26 Abs 3 AZG): Aufzeichnung nur der Dauer der Tagesarbeitszeit; Beginn/Ende und Pausen entfallen. Betroffene Gruppen: [Aufzählung].]

(3) Korrekturen können Arbeitnehmer bis zum Monatsabschluss selbst vornehmen; danach nur Vorgesetzte oder Admin mit Begründung im Protokoll. Der Arbeitnehmer wird über jede Fremdkorrektur in der Anwendung informiert.

(4) Am Monatsende bestätigt der Arbeitnehmer die Richtigkeit seiner Aufzeichnungen (Monatsabschluss). Bei Einwänden gegen Fremdkorrekturen kann er den Betriebsrat beiziehen.

§ 6 Zulässige Auswertungen

(1) Zulässig sind ausschließlich folgende Auswertungen:

a) **Individuell** (sichtbar für den Arbeitnehmer selbst, seine Vorgesetzten, Lohnverrechnung, Admin): Monatsjournal, Zeitsaldo, Urlaubssaldo, Mehr-/Überstunden, Hinweise auf Überschreitung von Höchstarbeitszeiten oder Unterschreitung von Ruhezeiten, Übersicht Abwesenheiten, Tage in Telearbeit;

b) **Team/Betrieb** (Vorgesetzte für ihr Team, Geschäftsführung): Abwesenheitskalender (nur Art und Dauer), Summen von Stunden je Projekt/Kostenstelle, Liste offener Monatsabschlüsse;

c) **Gesetzliche Exporte**: Journal nach § 26 AZG für Arbeitsinspektorat, Export für Lohnverrechnung, Export für den Arbeitnehmer (§ 26 Abs 8 AZG).

(2) Unzulässig sind insbesondere: Vergleiche oder Rankings von Arbeitnehmern anhand von Anwesenheits- oder Projektzeiten, Auswertungen von Anmeldezeitpunkten oder IP-Adressen zu anderen Zwecken als der IT-Sicherheit, Auswertung der Notizfelder, Auswertungen nach Krankenstandshäufigkeit einzelner Personen über die Abrechnung hinaus, Verknüpfung mit anderen Systemen (z. B. Telefonanlage, Zutrittssystem, E-Mail-Server) ohne gesonderte Betriebsvereinbarung.

(3) Neue Auswertungen oder Berichte dürfen erst nach schriftlicher Zustimmung des Betriebsrats aktiviert werden.

§ 7 Zugriff und Berechtigungen

(1) Zugriff haben ausschließlich die in § 3 Abs 2 genannten Rollen in dem dort beschriebenen Umfang. Die Berechtigungen sind in Anlage 2 (Rollen- und Berechtigungsmatrix) festgelegt; Änderungen sind dem Betriebsrat vorab mitzuteilen.

(2) Vorgesetzte erhalten nur Zugriff auf die ihnen disziplinär oder fachlich unterstellten Arbeitnehmer.

(3) Zugriffe des Anbieters auf Daten erfolgen nur zur Fehlerbehebung auf dokumentierte Anforderung des Arbeitgebers und werden protokolliert.

(4) Der Betriebsrat erhält auf Verlangen Einsicht in die Berechtigungsvergabe und – soweit zur Überwachung dieser Vereinbarung erforderlich – in das Audit-Log (§ 89 ArbVG).

§ 8 Verwendung der Daten in personellen Angelegenheiten

(1) Daten aus Zeitly dürfen nur im Rahmen der in § 2 genannten Zwecke verwendet werden. Werden Daten aus Zeitly als Grundlage für eine Ermahnung, Verwarnung, Versetzung oder Beendigung herangezogen, ist dem Arbeitnehmer zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; der Betriebsrat ist auf Wunsch des Arbeitnehmers beizuziehen.

(2) Unter Verstoß gegen diese Vereinbarung gewonnene Erkenntnisse dürfen nicht verwertet werden.

§ 9 Speicherdauer und Löschung

(1) Arbeitszeitaufzeichnungen, Abwesenheiten, Vertragsdaten, Monatsabschlüsse und das zugehörige Änderungsprotokoll werden 7 Jahre ab Ende des jeweiligen Kalenderjahres aufbewahrt (§ 132 BAO) und danach gelöscht oder anonymisiert. Anmeldeprotokolle werden nach 90 Tagen, Einmalcodes nach 24 Stunden, Sicherungskopien nach 30 Tagen gelöscht.

(2) Bei Austritt wird das Konto sofort gesperrt. Details regelt das Lösch- und Aufbewahrungskonzept (Anlage 3).

(3) Der Betriebsrat erhält jährlich eine Bestätigung über den durchgeführten Löschlauf.

§ 10 Information und Rechte der Arbeitnehmer

(1) Jeder Arbeitnehmer erhält vor der ersten Nutzung die Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO (Anlage 4) sowie eine Einschulung.

(2) Arbeitnehmer können ihre Daten jederzeit einsehen und exportieren (§ 26 Abs 8 AZG, Art. 15, 20 DSGVO), Berichtigung verlangen und sich bei Beschwerden an den Betriebsrat, den Arbeitgeber oder die Datenschutzbehörde wenden.

§ 11 Rechte des Betriebsrats

(1) Der Betriebsrat erhält vor Inbetriebnahme sowie bei jeder wesentlichen Änderung (neue Funktionen, neue Auswertungen, neue Datenfelder, Wechsel von Subunternehmern, Änderung der Zugriffsrollen) eine schriftliche Beschreibung und einen Testzugang.

(2) Der Betriebsrat ist berechtigt, die Einhaltung dieser Vereinbarung zu überwachen (§ 89 ArbVG); er erhält dazu einen Lesezugang auf die Rollen- und Berechtigungsübersicht und auf Wunsch Einsicht in Auswertungen in anonymisierter Form.

(3) Der Betriebsrat erhält eine Übersicht über alle aktivierten Auswertungen und Berichte sowie jährlich einen Bericht des Arbeitgebers über Datenschutzvorfälle, Löschläufe und Änderungen am System.

(4) Der Betriebsrat kann im Rahmen des § 92 ArbVG Beratungen über das System verlangen.

§ 12 Datensicherheit

Der Arbeitgeber stellt durch den Auftragsverarbeitungsvertrag sicher, dass die in dessen Anhang 1 beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen eingehalten werden (Verschlüsselung, Rollen- und Mandantentrennung, Audit-Log, Backups in der EU, Meldung von Datenschutzverletzungen). Datenschutzverletzungen, die Arbeitnehmerdaten betreffen, werden dem Betriebsrat unverzüglich mitgeteilt.

§ 13 Inkrafttreten, Dauer, Kündigung

(1) Diese Betriebsvereinbarung tritt mit [Datum] in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2) Sie kann von jeder Seite unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Monatsletzten schriftlich gekündigt werden. Soweit sie Angelegenheiten nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG regelt, endet die Zulässigkeit der Kontrollmaßnahme mit Ablauf der Vereinbarung (keine Nachwirkung gemäß § 32 Abs 3 ArbVG für § 96-Materien – bitte vor Einsatz prüfen); die Parteien werden rechtzeitig Verhandlungen über eine Nachfolgeregelung aufnehmen.

(3) Änderungen bedürfen der Schriftform.

(4) Anlagen: 1 Auftragsverarbeitungsvertrag samt Subunternehmerliste; 2 Rollen- und Berechtigungsmatrix; 3 Lösch- und Aufbewahrungskonzept; 4 Datenschutzinformation Art. 13 DSGVO.

Für den Arbeitgeber	Für den Betriebsrat
[Ort], am _____	[Ort], am _____
_____	_____
[Name, Funktion]	[Name], Betriebsratsvorsitzende/r

Muster, keine Rechtsberatung – vor Verwendung durch Rechtsberatung prüfen lassen.